沾益炎方“7·12”一般道路交通事故调查报告

2025年7月12日04时45分，在秀河线K960+700M（曲靖市沾益区炎方乡）处，发生一起道路交通事故，造成1人死亡。根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规。经沾益区人民政府批准，成立由区应急管理局、区公安分局交通管理大队、炎方乡人民政府、区交通运输局、市交通运输执法支队沾益大队、区总工会、区人力资源和社会保障局等单位组成的沾益炎方“7·12”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区人民检察院参加，开展事故调查有关工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、检验鉴定、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员处理建议和防范措施。

经调查认定，沾益炎方“7·12”一般道路交通事故是一起因解**驾驶重型仓栅式货车超过限速标志标明的最高时速，撞倒在没有人行道的道路上未靠路边行走的陆**，造成陆**经抢救无效死亡的一般生产安全事故。

一、事故基本情况

（一）事故车辆所有人概况

云 AN9661 重型仓栅式货车，车辆所有人：陶**，女，汉族，居民身份证号码：530381**********2X，户籍地址：云南省昆明市官渡区阿拉街道八公里社区居民委员会东郊八公里**号。《中华人民共和国道路运输经营许可证》，证号：滇交运管许可官渡字 53011105****，业户名称：陶**，经营范围：道路普通货物运输，核发机关：昆明市官渡区交通运输局，核发时间：2023 年 2 月 14 日。属个体运输经营，未挂靠公司（企业）。

（二）车辆基本情况

云 AN9661 重型仓栅式货车。车辆品牌：东风牌，型号：DFL5311C**** ，使用性质为货运，车辆识别代号：LGAX5D655F301****，发动机号：F201****，于 2016 年 1 月 13 日在公安机关交通管理部门办理注册登记手续，发证日期为 2023 年 1 月 12 日，检验有效期至 2026 年 1 月 31 日，投保于中国人民财产保险股份有限公司大理州分公司，机动车交通事故第三者责任强制保险单号：PDZA20255329000000****，机动车商业保险单号：PDAA20255329000000****。《中华人民共和国道路运输证》，证号：滇交运管官渡字 53011111****，业户名称：陶汝芬，经营范围：道路普通货物运输，核发机关：昆明市官渡区交通运输局，核发时间：2023 年 2 月 14 日。

2025 年 8 月 12 日，曲靖恒通司法鉴定所出具（曲恒通〔2025〕车鉴字第 0871 号）司法鉴定意见：云 AN9661 重型仓栅式货车发生事故时转向系、制动系和照明信号装置功能有效，未检见该车的机械故障，该车视频速度约为 72km/h。

（三）驾驶人及行人基本情况

1.解**，男，汉族，身份证号码为532224**********33，系云AN9661重型仓栅式货车驾驶人，与车辆所有人陶**为夫妻关系，住址：云南省宣威市龙潭镇下格村委会管家村**号，持驾驶证号532224**********33，档案编号53030353****的“B2”类机动车驾驶证，初次领证日期为2022年9月26日。经营性道路货物运输从业资格证号：5532224**********33，资格类别：经营性道路货物运输驾驶员，有效期限：2026年7月7日。2025年7月14日，曲靖恒通司法鉴定所出具（曲恒通〔2025〕毒检字第01279号）检验鉴定意见：送检解**血样中未检出乙醇。

2.陆**，男，汉族，身份证号码为532201**********10，住址：曲靖市沾益区金龙街道大营社区上沙沟村**号，肇事时系路上行人。曲靖市沾益区公安司法鉴定中心《法医学尸体检验意见书》（沾公（交）鉴（尸）字〔2025〕17号）鉴定意见：陆**系交通事故致颅脑合并胸腔脏器损伤死亡。

（四）事故发生经过

2025年7月12日，解**驾驶云AN9661重型仓栅式货车在炎方乡余家河口村装载岩棉运往昆明呈贡（核载17.925吨，实载11.62吨），04时45分许行驶至秀河线K960+700M处，所驾车辆左前部碰撞行人陆**后车辆前部又与道路中间绿化隔离带相撞，造成陆**受伤经抢救无效死亡及云AN9661重型仓栅式货车、道路中间绿化隔离带受损的交通事故。

（五）事故现场情况

1.事故现场道路情况。事故现场位于曲靖市沾益区境内秀河线K960+700M处，该处道路呈南北走向，南至沾益区天生桥，

北至宣威市，由北向南方向为下坡，坡度为3%，系潮湿的沥青路面，有效路面全宽23.40米，在道路中心有绿化隔离带和交通标线将道路划分为两相向车道，其中单向车道由中心绿化隔离带向外依次划分为超车道、行车道、紧急停靠带，超车道和行车道宽均为3.75米，紧急停靠带宽4.20米，在事故现场来车方向以北秀河线宣威至沾益天生桥方向车道“南国园农家乐”路段道路西侧路边上设置有宣威至沾益天生桥方向大车限速60km/h的限速标志，在秀河线K960+400M处，宣威至沾益天生桥方向车道西侧路边设置有“交警提示：前方多次发生亡人事故，危险!!!”的警告标志，该处道路上未设置有人行道。

2.车体痕迹。经现场勘验：云AN9661重型仓栅式货车前部车体上有新鲜的肇事碰撞痕迹：①车前部下侧车体上有243cmx62cm的新鲜碰撞痕迹，该痕迹处金属支架及塑料构件碰撞扭曲变形，车体上部分漆片撞击减层脱落，上附着有灰白色的粉末状物质，中心点距离地高90厘米，系车辆前部与道路中心绿化隔离带刮撞形成；②车前号牌撞击扭曲变形，系车辆前部与道路中心绿化隔离带刮撞形成；③车左前照灯灯罩周围塑料保险杆新鲜撞击破裂；④左前角车体上有26cmx53cm的新鲜撞击痕迹，该痕迹处塑料块撞击破碎脱落，中心点距地高160cm。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故造成1人死亡。

2.直接经济损失情况

因后续的赔偿正在协商之中，直接经济损失待评估。

（七）其他情况

经曲靖市沾益区气象局气象观测站资料查询统计：2025 年 7 月 12 日，炎方松韶 04 时至 05 时气象资料如下：05 时平均气温 15.9℃；04 时 38 分，小时最高气温 15.9℃；04 时 01 分，小时最低气温 15.7℃；小时极大风速 5.0 米/秒，对应风向东北风；小时降水量 0.1 毫米；7 月 12 日 04 时至 05 时，出现小雨天气。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025 年 7 月 12 日 5 时 5 分曲靖市公安局沾益分局指挥中心接解**电话报案称：“在宣天一级炎方红土沟岔口，云 AN9661 车撞到一名行人，请求处理。”接报后，曲靖市公安局沾益分局指挥中心指令花山交警中队组织事故处理民警先期赶赴现场进行调查处理。

（二）事故现场应急处置情况

花山中队民警于 7 月 12 日 5 时 34 分到达事故现场，发现该交通事故造成人员受伤严重后立即向指挥中心汇报，并对现场采取安全防护措施。指挥中心立即指令交通管理大队事故中队民警赶赴现场与花山中队民警共同对现场进行勘查和调查处理，事故中队指导员王**带领民警傅**等人赶赴现场处置。并由王**、傅**、吕**对现场进行勘查，吕**负责拍照并记录。现场周围设置反光锥桶进行安全防护，并安排专人对过往车辆进行疏导。2025

年7月12日9时5分现场勘查结束，恢复交通。

2025年7月12日5时7分沾益区炎方乡卫生院接市120指令，炎方乡卫生院120急救人员于5时29分到达现场并开展现场急救工作，查看患者：双瞳散大固定约6mm，对光反射消失，未触及颈动脉搏动，血压测不出，未闻及心音、胸廓无起伏。颜面部、鼻腔、耳道可见血迹，头顶部可见一大小约3-5cm的创口，局部伴有少许血凝块。立即给吸氧、心电监护呈直线、徒手心肺复苏，予盐酸肾上腺素注射液1mg肌注，开通静脉补液等对症处理，经全力抢救仍无呼吸、脉搏、心跳，血压仍测不出，心电监护仍呈直线。告知肇事方及处警民警，患者抢救无效、宣布临床死亡。经沟通后肇事方要求将患者转送沾益区人民医院进一步抢救，将患者转送至沾益区人民医院后经沾益区人民医院外科值班医师再次确认患者死亡。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，公安、交通管理大队、医疗、民政等部门和属地政府全力做好人员救治和伤亡人员家属安抚工作。目前，陆**遗体已安葬，后续的赔偿当事人正在依法诉讼。

（四）事故应急处置评估

经事故调查组评估，事故发生后，公安、交通管理大队、医疗等职能部门和属地政府能够第一时间启动响应，迅速赶往现场开展救援、现场管控和处理等工作。遇难者家属得到有效安抚，肇事路段交通得到有效管控，未出现影响社会稳定的问题。

三、事故原因分析

根据曲靖市公安局沾益分局交通管理大队出具的《道路交通事故认定书》（第530328120250000042号），经调查询问，检验鉴定、现场勘查、综合分析认定解**驾驶机动车超过限速标志标明的最高时速是此次事故发生的原因之一，陆**在没有人行道的道路上未靠路边行走，是此事故发生的另一个原因。

根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条及《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（二）项之规定，认定解**、陆**分别承担此次事故的同等责任。

四、对有关人员处理建议

陆**，男，群众，肇事时系路上行人，对事故发生承担同等责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

解**，男，群众，系肇事云AN9661重型仓栅式货车驾驶人，对事故的发生承担同等责任。建议由曲靖市公安局沾益分局交通管理大队依法处理。

五、事故主要教训

驾驶人、行人交通安全意识淡薄。驾驶人解**，道路交通安全意识不强，驾驶机动车超过限速标志标明的最高时速，其行为对他人的生命和财产安全构成巨大的威胁。行人陆**在没有人行道的道路上未靠路边行走，道路交通安全意识淡薄。

六、事故整改和防范措施

为深刻汲取事故教训，进一步细化工作措施，有效防范类似事故再次发生，提出以下事故防范和整改措施建议：

（一）多形式开展交通安全宣传警示教育，提升交通参与者的交通安全意识

交通运输、交管等部门和各乡镇（街道）要创新宣传方式，要以“六月安全生产月”“交通安全宣传日”等活动为抓手，充分利用好报刊、电视、广播及微博、微信等媒体手段，集中曝光一批严重超限超载超速无证等严重交通违法行为典型案例，达到曝光一案、警示一片、治理一方的良好效果。要大力开展“亮屏行动”，充分利用户外 LED 显示屏、电子大屏和机关、企（事）业单位窗口显示屏滚动播放交通安全温馨提示语，提升广大交通参与者自觉摒弃交通陋习、抵制交通违法行为，自觉遵守交通法规，树立正确的安全出行意识。

（二）加大路面执法、路面管控力度，有效降低路面交通安全风险

交通运输、交管等部门要进一步强化对超限超载、超速、酒驾、疲劳驾驶等严重交通违法行为的查处打击力度，切实提高路面见警率、管事率和交通违法查处率，推动交通秩序持续好转，及时消除事故隐患；要加大联合执法力度，强化联合执法措施，充分利用辖区道路科技管控设备，紧盯“两客一危一货一面一网”等重点车辆和重点时段、重点路段，严查严处准驾不符、车辆逾

期未检验、超员、违法载人等严重交通违法行为，严防群死群伤道路交通事故发生。各乡镇（街道）要充分发挥辖区交通安全劝导站作用，强化宣传提示，劝导和制止辖区各类严重交通违法行为，消除路面风险隐患。

沾益炎方“7·12”一般道路交通事故调查组

2025 年 10 月 22 日